

- 「국세징수법」 제77조(매수대금 납부의 효과)에 따르면 매수인은 매수대금을 납부한 때에 매각재산을 취득하고, 매수대금을 수령한 때에는 그 한도에서 체납자로부터 체납액을 징수한 것으로 보며,
 - 지방세법 제107조(납세의무자) 및 제114조(과세기준일)에 따르면 재산세 과세기준일 현재 재산을 사실상 소유하고 있는 자는 재산세를 납부할 의무가 있고, 과세기준일은 매년 6월 1일로 한다고 되어 있음
 - 이에 따라 잔대금 영수증 발급 시 재산세 납세의무자가 바뀌는 등으로 법률 분쟁이 발생하거나 관련 민원이 발생하지 않도록 잔대금 영수증 발급 시 실제 입금일을 확인하고 착오 없이 발급하여야 함
- 그런데, 2014. 12. 1.부터 2015. 12. 31.까지의 기간 사이에 ◆◆◆◆부의 잔대금 영수증 발급 실태를 점검한 결과,
 - 체납자 ○○○(△△△△△△△△△△ ◎◎◎세무서) 소유 압류재산에 대한 잔대금 입금일은 2014. 12. 16.이나, 영수증 발급일은 2014. 12. 22.로 6일을 지연하여 처리하는 등 총 55건이 실제 잔대금 입금일과 영수증 발급일이 다른 것으로 확인됨
 - 이는, 연휴 및 주말 또는 담당자의 휴가 등으로 불가피하게 실제 입금일에 입금 내역을 확인하지 못하더라도 잔대금 영수증 발급일자는 실제 입금일로 소급하여 적용하여야 하나,

- 담당자의 부주의로 실제 입금일로 소급하지 않고 업무전표 처리일로 발급하기 때문인 것으로 확인됨

※ 동 55건의 경우 6월 1일 기준 업무처리 내역이 없어 재산세 납부의무자가 바뀐 경우는 없었음

< 조치할 사항 >

◇ ◆◆◆◆부장은 압류재산 매각대금 영수증 발급 시 실제 입금일과 발급일을 정확히 확인하여 발급하도록 관련 직원을 대상으로 직무교육을 실시하고, 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게 주의 촉구하시기 바람(주의).

< 관 련 자 >

직위	직급	성 명	담당업무	담당기간	현근무처
----	----	-----	------	------	------

“기재 생략”